

Pauta tipo Reglamento Interno

Pauta tipo de Reglamento Interno

La presente Pauta contiene algunos de los principales elementos que deberían estar presentes en el Reglamento Interno del establecimiento educacional con el objetivo que la entidad sostenedora revise y valide la información disponible en su propio reglamento, sin considerar, en ningún caso, una validación del documento.

Los documentos presentados por las entidades sostenedoras en las visitas a los establecimientos educacionales no serán examinados para efectos de conseguir una validación, ya que esta labor corresponde a la propia entidad sostenedora, la que debe acreditar el cumplimiento normativo, debiendo considerar que la aplicación del presente programa tiene por objetivo sólo disponer de elementos que propendan hacia la mejora continua de los establecimientos educacionales.

Por consiguiente, el cotejo del contenido formato tipo de Reglamento Interno con el propio y la aplicación de la pauta de autoevaluación en ningún caso debe ser considerado como un rechazo, aceptación o validación del cumplimiento normativo por parte de la Superintendencia, situación que sólo ocurre al momento de una fiscalización directa a la entidad sostenedora, ya sea por denuncia o programa, y no bajo la línea de las acciones de acompañamiento.



Contenido

PAUTA TIPO DE REGLAMENTO INTERNO 2

Pauta reglamento interno enseñanza básica y/o media 4

1.	PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	4
2.	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.....	4
3.	ENFOQUES DEL REGLAMENTO INTERNO	4
4.	MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE INSPIRA EL REGLAMENTO INTERNO	4
5.	ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	4
6.	MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.....	5
7.	CONDUCTO REGULAR DE APODERADOS/AS HACIA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ...	6
8.	COMUNICACIÓN CON PADRES, MADRES Y/O APODERADOS (DEBER DE INFORMAR)	6
9.	UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL	6
10.	ADMISIÓN Y MATRÍCULA	7
11.	ASISTENCIA AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y REVINCULACIÓN	8
12.	RECREOS.....	8
13.	RETIRO DE ESTUDIANTES/SALIDAS ANTICIPADAS.....	9
14.	ATRASOS	9
15.	RECOMENDACIÓN RESPECTO DEL USO DE APARATOS TECNOLÓGICOS EN EL CONTEXTO ESCOLAR	9
16.	USO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	10
17.	RECOMENDACIÓN RESPECTO DEL INGRESO CON OBJETOS DE VALOR.....	10
18.	SALIDAS PEDAGÓGICAS/GIRAS DE ESTUDIO.....	11
19.	ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	11
20.	REGULACIONES SOBRE PAGOS, BECAS Y FINANCIAMIENTO EN GENERAL.....	12
21.	ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS – SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	12
22.	POLÍTICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR.....	13
23.	CONSEJO ESCOLAR/COMITÉ PARA LA BUENA CONVIVENCIA	14
24.	CONSEJO DE PROFESORES	15
25.	CENTRO DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS.....	16
26.	CENTRO DE ESTUDIANTES.....	17
27.	ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR.....	17
28.	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL Y/O ACOSO	18
29.	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO Y/O VIOLENCIA ESCOLAR.....	20
30.	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE EMBARAZO ADOLESCENTE.....	22
31.	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACCIDENTES ESCOLARES	23
32.	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A ESTUDIANTES.....	24
33.	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR EL CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y ALCOHOL.....	26
34.	PROTOCOLO DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL TEA	27
35.	REGULACIONES SOBRE ESTUDIANTES TRANS.....	28
36.	REGULACIONES SOBRE SALUD MENTAL	29
37.	PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS	29
38.	PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS	30
39.	RECONOCIMIENTOS	32
40.	REGULACIONES SOBRE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE.....	32
41.	REGULACIONES SOBRE LEY N°21.643 (Ley Karin)	33
42.	PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL RI	34



Pauta Reglamento Interno enseñanza básica y/o media

PRINCIPALES CONTENIDOS Y REGULACIONES DE UN REGLAMENTO INTERNO	
1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	
Marco Regulatorio	-
1.1. Origen del proyecto educativo. 1.2. Nombre, RBD, dirección y comuna del establecimiento educacional. 1.3. Nombre Director/a del establecimiento educacional. 1.4. Teléfono del establecimiento educacional. 1.5. Correo electrónico oficial del establecimiento educacional.	
2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	
Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; b) Circular N°482, de 2018, SIE; c) Política de Convivencia Educativa (2024-2030), Mineduc.
2.1. Principios orientadores (Misión, visión, valores institucionales) a) Dignidad del ser humano. b) Interés superior del niño, niña y adolescente. c) No discriminación. d) Transparencia. e) Participación. 2.2. Objetivo del Reglamento Interno. a) Instrumento idóneo para regular las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. El Reglamento comprenderá distintas regulaciones de tipo administrativas, regulaciones técnico pedagógicas, medidas psicosociales, formativas y disciplinarias, protocolos de actuación, entre otros aspectos.	
3. ENFOQUES DEL REGLAMENTO INTERNO	
Marco Regulatorio	a) Circular N°1663, de 2017, SIE; b) Política de Convivencia Educativa (2024-2030), Mineduc.
3.1. Enfoque de Derechos. 3.2. Enfoque Formativo. 3.3. Enfoque Participativo. 3.4. Enfoque Territorial. 3.5. Enfoque de Género.	
4. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO QUE INSPIRA EL REGLAMENTO INTERNO	
Marco Regulatorio	a) Delimitación de normativa educacional vigente referida a Reglamentos Internos; b) Convivencia para la Ciudadanía, Mineduc.
4.1. Leyes, Decretos y Circulares de la Superintendencia de Educación. 4.2. Orientaciones del Ministerio de Educación sobre convivencia escolar.	
5. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	
Marco Regulatorio	a) DFL 1, de 1997 (Estatuto Docente), Mineduc; b) DTO 453, de 1991, Mineduc; c) Circular N°482, de 2018, SIE.
5.1. Organigrama. 5.2. Niveles (parvularia, básica y/o media) y modalidades educacionales (regular, especial y adulto) que imparte. 5.3. Número de cursos por nivel y jornada.	



- 5.4. Jornada escolar (horario de ingreso y salida diario, horario de recreos, horario de colación).
- 5.5. Canales de comunicación oficiales del establecimiento educacional.
- a) Correo(s) electrónico(s).
 - b) Página web.
 - c) Redes sociales.
 - d) Libreta de comunicaciones.
 - e) Circulares.
- 5.6. Ingreso de apoderados al establecimiento.
- 5.7. Entrega de objetos a estudiantes durante horario de clases.
- 5.8. Ingreso de personal ajeno a la comunidad educativa.
- 5.9. Transporte escolar.

6. MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; b) Decreto N°100, de 2005 (Constitución Política de la República), Ministerio Secretaría General de la Presidencia; c) Circular N°1663, de 2016, SIE; d) Circular N°482, de 2018, SIE.
--------------------------	---

- 6.1. Identificación de miembros de la comunidad educativa.
- a) Estudiantes y párvulos.
 - b) Padres, madres y/o apoderados.
 - c) Docentes.
 - d) Asistentes de la educación.
 - e) Equipos docentes directivos (Director/a; Encargado de Convivencia; Jefe UTP, entre otros).
 - f) Representantes del sostenedor/a.
- 6.2. Funciones que les compete a cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
- 6.3. Derechos de los miembros de la comunidad educativa: Derecho a recibir una educación integral; derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; Derecho a no ser discriminado arbitrariamente; Derecho a ser informado; Derecho a utilizar la infraestructura del local escolar; Derecho a la aplicación de un debido proceso; entre otros.
- 6.4. Deberes de los miembros de la comunidad educativa: Deber de los estudiantes de asistir a clases y cumplir con los horarios de la jornada escolar; Deber de propiciar una adecuada convivencia; Deber de los/as estudiantes de presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada; Deber de los/as apoderados/as de apoyar los procesos educativos de los estudiantes; Deber de los/as apoderados/as de responder económicamente por los daños causados que ocasione el estudiante en el establecimiento educacional; Deber de los/as docentes de orientar vocacionalmente a los/as estudiantes; Deber de los/as docentes de informar y denunciar a la autoridad competente la ocurrencia de delitos que afecten a los/as estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento educacional, entre otros.

7. CONDUCTO REGULAR DE APODERADOS/AS HACIA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL	
Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; b) Circular N°482, de 2018, SIE.
7.1. Ámbito de convivencia escolar: Prelación de miembros de la comunidad educativa relacionados de manera directa con el abordaje de situaciones de convivencia en el ámbito educativo, tales como: Encargado/a de Convivencia, Inspector/a, Director/a, docente a cargo de la asignatura, etc. 7.2. Ámbito Pedagógico: Prelación de miembros de la comunidad educativa relacionados de manera directa con acciones de enseñanza aprendizaje, tales como: docente a cargo del curso o profesor/a jefe/a; Jefe/a Unidad Técnico-Pedagógica, Director/a, etc.	
8. COMUNICACIÓN CON PADRES, MADRES Y/O APODERADOS (DEBER DE INFORMAR)	
Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc.
8.1. Definición de apoderado/a de cada estudiante. 8.2. Obligación del establecimiento de solicitar de manera permanente los datos de contacto de apoderados/as. 8.3. Obligación de apoderados/as de mantener los datos de contacto actualizados. 8.4. Definición de canales oficiales mediante los cuales se pondrá en contacto el establecimiento con la familia. 8.5. Regulación de reuniones de apoderados (convocatoria, frecuencia, horarios, justificación de ausencias). 8.6. Regulación sobre inasistencia a citaciones, reuniones o requerimientos hacia los apoderados.	
9. UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL	
Marco Regulatorio	a) DTO 215, de 2009, Mineduc; b) Circular N°482, de 2018, SIE.
9.1. Uniforme oficial (regular y deportivo). 9.2. Obligatoriedad del uniforme escolar. 9.3. Casos de eximición del uso del uniforme escolar. 9.4. Presentación personal (higiene, cabello, barba, aros, uñas, etc.). 9.5. Garantizar acceso al establecimiento educacional, ya que, la entidad sostenedora no puede condicionar el ingreso o la permanencia de un estudiante por tener un determinado corte o tinturado de pelo, por no cumplir con el uso del uniforme escolar o parte de él, u otros elementos de la presentación personal. En caso de generarse alguna de estas situaciones, será el Reglamento Interno el que defina el actuar del establecimiento y las consecuencias del hecho, el que nunca podrá implicar la exclusión del estudiante de actividades académicas, dado que constituye una discriminación arbitraria.	

**10. ADMISIÓN Y MATRÍCULA****Marco Regulatorio**

- a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc;
- b) DFL 2, de 1998 (LS), Mineduc;
- c) DTO 332, de 2012, Mineduc;
- d) DTO 152, de 2016, Mineduc;
- e) DTO 1126, de 2017, Mineduc;
- f) Dictamen N°71, de 2024, SIE;
- g) REX anual que fija proceso de admisión escolar, Mineduc;
- h) Orientaciones del Sistema de Admisión Escolar (SAE), Mineduc.

10.1. Proceso de admisión y matrícula objetivos y transparentes.

10.2. Sistema de Admisión Escolar (SAE).

- a) Proceso Regular.
- b) Proceso Complementario.
- c) Proceso de Regularización (Anótate en la Lista).
- d) Información de vacantes y cupos totales respecto de cada uno de sus cursos, jornada, nivel, etc.
- e) Cumplimiento de la asignación de cupos establecida por el SAE.

10.3. Requisitos de admisión (Particulares pagados).

10.4. Difusión y Convocatoria (Particulares pagados).

10.5. Montos y condiciones de cobro (Particulares pagados y con Financiamiento Compartido).

10.6. Edades reglamentarias.

10.7. Documentos para matrícula (Certificado de nacimiento, certificado anual de estudios del año anterior, informe de notas, entre otros).

10.8. En este apartado se debe tener presente que la SIE emitió el 22 de noviembre de 2024 el Dictamen N°71, que trata “Sobre el efecto de las expulsiones y cancelaciones de matrícula en las asignaciones efectuadas por el Sistema de Admisión Escolar”. Este documento en síntesis establece que las entidades sostenedoras deberán tener las siguientes consideraciones frente a la matrícula de estudiantes que han sido expulsados o a los cuales se les ha cancelado su matrícula:

- a) Respecto a la medida de cancelación de matrícula o expulsión de un estudiante, impide que él o la estudiante pueda ser matriculado/a en el año escolar siguiente en el mismo establecimiento educacional aun cuando haya sido asignado mediante el SAE, por lo que el establecimiento puede oponerse a la matrícula cuando se trate de estudiantes asignados en cualquiera de las etapas del proceso (regular, complementario o de regularización). En el caso específico de expulsión de un estudiante, el Dictamen indica que frente a estos casos, el Reglamento Interno del establecimiento incluso podrá ampliar este período hasta por un año más, siempre que se justifique debidamente e informe esta extensión en el acto de notificación de la medida disciplinaria. Así, por ejemplo, estudiantes expulsados en 2024, bajo esta regulación en el Reglamento Interno, se encontrarían imposibilitados a volver al mismo establecimiento en 2025 y 2026, por lo que podrían recién volver a ser matriculados para el año escolar 2027.



11. ASISTENCIA AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y REVINCULACIÓN**Marco Regulatorio**

- a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc;
- b) DFL 2, de 1998 (LS), Mineduc;
- c) Circular N°30, de 2021, SIE;
- d) Circular N°664, de 2022, SIE;
- e) Reactivación Educativa, Mineduc.

11.1. Deber de los estudiantes de asistir a clases regularmente.

11.2. Deber de los estudiantes de asistir a las actividades organizadas por el establecimiento durante la jornada escolar.

11.3. Deber de los docentes de registrar clase a clase la asistencia de los estudiantes.

11.4. Referencia al reglamento de evaluación en relación con el porcentaje de asistencia que deben cumplir los estudiantes.

11.5. Justificación de las inasistencias de estudiantes por parte de padre, madre o apoderado/a, medio y documentos válidos para ello.

11.6. Revinculación:

- a) Seguimiento de los párvulos y matriculados que se ausentan.
- b) Contacto con la familia.
- c) Razones de la desvinculación del estudiante.
- d) Activación del seguimiento.
- e) Responsable de realizar el seguimiento.
- f) Plazos para realizar las gestiones de revinculación.

11.7. Procedimiento especial para dar de baja a estudiantes que se ausentan por periodos prolongados:

- a) Rol de psicopedagogo- asistente social.
- b) Contacto con la familia.
- c) Visita domiciliaria.

12. RECREOS**Marco regulatorio**

- a) DFL 1, de 1997 (Estatuto Docente), Mineduc;
- b) DFL 2, de 1998 (LS), Mineduc;
- c) DTO 755, de 1997, Mineduc.

12.1. Definición del “Recreo” (Tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes dentro del establecimiento).

12.2. Horario, frecuencia y duración de los recreos.

12.3. Funciones del personal asistente de la educación respecto al deber de cuidado que le compete al establecimiento durante los recreos.

12.4. Los recreos no pueden estar vinculados a las medidas disciplinarias del establecimiento educacional.

12.5. Deber de los estudiantes respecto a retornar a clases u horas lectivas una vez finalizado el recreo.

12.6. Indicación de los espacios o recintos que pueden ser utilizados durante los recreos.

12.7. Indicación de actividades que no están permitidas durante los recreos, como, por ejemplo, juegos que no se pueden realizar debido a que ponen en riesgo la seguridad de otros estudiantes.



12.8. Derecho de los docentes en razón a la distribución de horas lectivas y no lectivas	
13. RETIRO DE ESTUDIANTES/SALIDAS ANTICIPADAS	
Marco regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; b) Circular N° 30, de 2021, SIE.
13.1. Retiros antes del término de la jornada escolar: a) Regular como se realizan los retiros de estudiantes efectuados antes del término de la jornada escolar. b) Indicar la disposición de un registro de salidas que individualice al estudiante que será retirado y los datos de madre, padre o apoderado/a que efectúa el retiro. 13.2. Salidas posteriores al término de la jornada: a) Regular procedimiento respecto de estudiantes que reiteradamente son retirados después del horario establecido (apoderados o transporte escolar). b) Responsables del cuidado de los estudiantes que son retirados después del horario establecido.	
14. ATRASOS	
Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; b) DFL 2, de 1998 (LS), Mineduc; c) Circular N°30, de 2021, SIE.
14.1. Definición de “Atraso” en el ingreso de la jornada escolar o a las actividades lectivas del establecimiento educacional. 14.2. Definir oportunidad de informar al apoderado respecto del atraso al estudiante. 14.3. Definir convocatoria de apoderado/a frente a atrasos injustificados del estudiante. 14.4. Definir si existen registros adicionales al Libro de Clases para documentar los atrasos de los estudiantes. 14.5. Establecer ingreso a recinto docente del estudiante de manera inmediata o, una vez, finalizada la hora lectiva en curso. 14.6. Establecer recinto donde permanecerán los estudiantes que ingresan atrasados al establecimiento y no ingresan de forma inmediata a la hora lectiva en curso y determinar asistentes de la educación a cargo de su cuidado. 14.7. Garantizar el derecho de acceso al establecimiento educacional.	
15. RECOMENDACIÓN RESPECTO DEL USO DE APARATOS TECNOLOGICOS EN EL CONTEXTO ESCOLAR	
Marco Regulatorio	-
15.1. Política digital sobre uso de tecnologías de la información: a) Definir política digital sobre tecnologías de información que dispone el establecimiento educacional para los estudiantes, si corresponde (aplicación o plataformas virtuales para estudiantes, correos electrónicos institucionales, uso de credenciales, entre otros). b) Definir política de uso de equipamientos tecnológicos que disponga el establecimiento educacional. c) Regular que todas las acciones realizadas por medios tecnológicos (celulares, pc, redes sociales, etc.) que incurran en hostigamiento,	

violencia, situaciones de connotación sexual o de cualquier otro tipo que menoscabe la dignidad de otro miembro de la comunidad, se entenderán como parte de acciones realizadas en el contexto escolar, por ende, expuestas a las medidas y sanciones que establece el propio Reglamento Interno.

15.2. Uso de celulares o aparatos tecnológicos en la comunidad educativa

- a) Regular la aceptación o la prohibición del uso de celular en el local escolar (autorización por escrito del apoderado/a, por ejemplo).
- b) En caso de aceptar su ingreso, delimitar qué estudiantes pueden acceder con celular al local escolar (edad mínima, por ejemplo).
- c) En caso de aceptar su ingreso, delimitar en qué recintos pueden ser utilizados (prohibición en el desarrollo de clases, por ejemplo).
- d) En caso de aceptar su ingreso, regular registros audiovisuales de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
- e) En caso de aceptar su ingreso, definir qué medidas se adoptan cuando existan faltas respecto del uso del celular en el local escolar, así como el mecanismo de devolución del aparato tecnológico cuando haya sido retenido por docentes o asistentes del establecimiento.
- f) Responsabilidad ante hurtos o robos de los aparatos tecnológicos.

16. USO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Marco Regulatorio	a) Ley N°21.128, de 2018 (Aula Segura), Mineduc; b) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; c) DFL 2, de 1998 (LS), Mineduc; d) Dictamen N°52, de 2018, SIE.
--------------------------	--

16.1. Regular el deber de la comunidad educativa de utilizar de forma responsable la infraestructura escolar, mobiliario y equipamiento.

16.2. Definir docentes y asistentes responsables del cuidado de los espacios o recintos del local escolar.

16.3. Establecer las medidas a las que se exponen los miembros de la comunidad frente a la afectación de los recintos, mobiliario y/o equipamiento de forma voluntaria (rayado de muros o pisos, por ejemplo).

16.4. Establecer en qué condiciones se puede realizar traslado de mobiliario dentro del local escolar (trasladar mesas y/o sillas desde las salas de clases hacia el patio de juegos, por ejemplo).

16.5. Deber de los docentes y estudiantes respecto a la entrega de los recintos docentes, mobiliario y equipamiento en buenas condiciones al finalizar la hora lectiva.

16.6. Mecanismo de restitución o pago de mobiliario, equipamiento o infraestructura del local escolar que haya sido afectada por un estudiante.

17. RECOMENDACIÓN RESPECTO DEL INGRESO CON OBJETOS DE VALOR

Marco Regulatorio	-
--------------------------	---

17.1. Regular o recomendar sobre los objetos de valor que no son aceptados en el establecimiento educacional producto de la afectación que podrían sufrir, ya sea por extravío o hurto (joyas, relojes, juegos electrónicos, entre otros).

17.2. Delimitar el procedimiento a adoptar por el establecimiento educacional cuando existan estudiantes que ingresen con objetos de valor al local escolar.

17.3. Delimitar el procedimiento a adoptar por el establecimiento educacional cuando existan estudiantes que ingresen con objetos de valor al local escolar y sufran el



extravío o hurto de estos.

17.4. Responsabilidad del establecimiento frente a robos o hurtos de objeto de valor.

18. SALIDAS PEDAGÓGICAS/GIRAS DE ESTUDIO

Marco Regulatorio

- a) DFL N°2, de 2009, Mineduc;
- b) Circular N°482, de 2018, SIE;
- c) Circular N°30, de 2021, SIE.

18.1. Obligación de contar con un protocolo de salidas pedagógicas y giras de estudio en el Reglamento Interno del establecimiento educacional.

18.2. Definición de normas y procedimientos asociados a la realización de viajes o giras de estudio y salidas pedagógicas planificadas por el establecimiento educacional.

18.3. Procedimiento para solicitar autorización de los apoderados (registro documental).

18.4. Dotación de docentes, asistentes y adultos responsables por cada estudiante que asista a la actividad.

18.5. Entrega del detalle de las actividades que se realizarán en la salida pedagógica o gira de estudio.

18.6. Obligatoriedad de datos de contactabilidad de adultos y estudiantes durante la realización de la actividad.

18.7. Aplicación del protocolo sobre salidas pedagógicas y giras de estudio por parte del establecimiento educacional debe resguardar los derechos de los estudiantes involucrados, de acuerdo con los contenidos mínimos establecidos en la normativa educacional (Deber de cuidado que le compete al sostenedor).

- a) Las medidas implementadas para asegurar la continuidad del servicio educativo para los estudiantes que no participan de la salida pedagógica o gira de estudio;
- b) La asistencia de adultos responsables y personal del establecimiento que participan en la actividad;
- c) Las medidas de seguridad implementadas durante el desarrollo de la actividad y al término de esta, luego del retorno al establecimiento.

18.8. Registro o bitácora que se debe completar cuando se ausente un curso completo del establecimiento, identificando curso, el número total de alumnos que se encuentre fuera del establecimiento, y el nombre del profesor o persona que se encuentra a cargo del curso.

19. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Marco regulatorio

- a) DFL N°2, de 2009, Mineduc.

19.1. Se entiende por actividades “extracurriculares” aquellas estructuradas e inestructuradas a las cuales los estudiantes acceden, que no son parte de los procesos de instrucción formal de la institución educativa, y que sin embargo influyen en el desarrollo global de los estudiantes, fomentando la adquisición de habilidades cognitivas y sociales (conmemoraciones, aniversarios, cualquier tipo de actividades que se desarrollen al interior del establecimiento).

19.2. La entidad sostenedora debe garantizar en todo momento el deber de cuidado que le compete a éste, respecto de la seguridad, integridad física y/o moral de los párvulos y/o estudiantes que asisten al establecimiento educacional.



19.3. Incorporar todas las medidas para que el personal docente y/o asistente de la educación ejecute todas las medidas de resguardo mínimas en el contexto del desarrollo de las actividades extracurriculares. 19.4. El deber de cuidado se define como una relación entre al menos dos personas, donde una de ellas se encuentra vulnerable, física y emocionalmente y deposita su confianza en otra que se presupone bien preparada para la función de proteger a la anterior. 19.5. El presente procedimiento se suscribe sólo a las actividades al interior del establecimiento educacional, debiendo contemplarse las normas referidas a salidas pedagógicas cuando se trate de situaciones fuera del local escolar.	
20. REGULACIONES SOBRE PAGOS, BECAS Y FINANCIAMIENTO EN GENERAL	
Marco regulatorio	a) DFL N°2, de 2009 (Acceso a la educación), Mineduc; b) DFL N°2, de 1998, Mineduc; c) Circular N°1, de 2014, SIE.
20.1. El sistema de exención de pago o cobro es aquél que establece las bases generales por el cual se determinarán los párvulos y/o estudiantes a los cuales se les eximirán total o parcialmente del pago o cobro que deben realizar los apoderados por concepto de mensualidad. 20.2. Criterios y procedimientos objetivos y transparentes para la postulación de los párvulos y estudiantes. 20.3. Los parámetros para la calificación socioeconómica de los párvulos y/o estudiantes y su grupo familiar. 20.4. Criterios y procedimientos objetivos y transparentes para la asignación y selección de los párvulos y/o estudiantes beneficiados. 20.5. La instancia de apelación por parte de las madres, padres, apoderados y/o tutor de los párvulos y/o estudiantes. 20.6. El sistema de exención de cobros indica que, al menos, dos tercios de las exenciones deben otorgarse atendiendo exclusivamente las condiciones socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar.	
21. ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS – SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (Acceso a la educación), Mineduc; b) DTO 548, de 1988, Mineduc; c) Circular N°482, de 2018, SIE.
21.1. Atención de primeros auxilios: a) Sostenedor de establecimiento educacional que imparte nivel de enseñanza básica y/o media, deberá contar como mínimo en su área de servicios, con una sala de primeros auxilios, la cual deberá contar con, a lo menos, una camilla y gabinete o casillero. b) El recinto destinado a primeros auxilios debe estar habilitado para cumplir su función, es decir, no debe ser utilizado como bodega, y debe estar en buenas condiciones de aseo y orden. c) Evaluar derivación en función de la aplicación del protocolo de accidentes respectivo. d) Definir personal asistente de la educación que será responsable de la atención de primeros auxilios, así como el mantenimiento del recinto destinado para estos fines, para que se encuentre operativa. e) Definir cómo proceder respecto a heridas o afectaciones a la salud de los estudiantes que se identifiquen al momento de su ingreso al establecimiento. f) Delimitar cuales son las situaciones que serán atendidas en la sala de	

primeros de auxilios.

21.2. Suministro de medicamentos:

- a) Determinación de entrega de medicamentos o implementación de procedimientos médicos por parte de personal del establecimiento educacional hacia los estudiantes (inyectar insulina, por ejemplo).
- b) Delimitación de requisitos para suministrar medicamentos, tales como existencia de prescripción o receta médica correspondiente, definición de responsable(s) de entregar el medicamento, lugar de almacenamiento de los medicamentos, garantizando que se encuentran lejos del alcance de los niños/as.
- c) En este sentido, y en base a resguardar el bien jurídico de “Salud” y el derecho de “Acceso a la educación”, el sostenedor deberá definir un responsable del establecimiento para aplicar el procedimiento médico, **el cual debiera indicar por escrito su voluntariedad y capacidad técnica para su ejecución o, en su defecto, permitir el apoyo de un tercero que ingrese al establecimiento para aplicar la dosis correspondiente.** Por ello, resulta esencial que el sostenedor evalúe la situación con los padres, acordando la mejor alternativa para la continuidad del estudiante en el proceso educativo, no debiendo en ningún caso ser una condicionante para su matrícula.
- d) Determinación del ingreso de apoderados/as a las dependencias para el suministro de medicamentos o implementación de procedimientos médicos a los estudiantes. En este aspecto, se debe tener presente el espíritu de la regulación que establece contar con un procedimiento, ampliándolo a casos particulares donde el acceso a la educación se encuentra supeditado a un bien mayor que es la “Salud” del párvulo o del estudiante. En este sentido, desde la normativa educacional podemos adoptar que el suministro de medicamentos cuente con un procedimiento pertinente al contexto propio del establecimiento, específicamente, que aborde las características y diagnósticos de los párvulos que asisten a éste, por lo que, además, de resguardar condiciones generales, **el sostenedor debe evaluar en conjunto con los padres del estudiante la mejor alternativa para enfrentar situaciones que, producto del diagnóstico, requieran un procedimiento especial en la entrega de medicamentos, tal como sería el caso de inyecciones u otros similares, los cuales van más allá de la ingesta de una pastilla.**
- e) Determinación de ingreso de estudiantes a las dependencias del establecimiento cuando se encuentran con alguna enfermedad infecciosa o de alto contagio.

22. POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Marco regulatorio

- a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc;
- b) DFL 2, de 1998, (LS), Mineduc;
- c) Política de Convivencia Educativa (2024-2030), Mineduc.

22.1. La LGE establece que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Reglamento Interno que aborde la convivencia escolar entre los distintos miembros que componen la comunidad educativa. Dicho Reglamento deberá incorporar: Políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, las diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, entre otras disposiciones.

22.2. Para la construcción de este Reglamento Interno es fundamental que el establecimiento educacional declare cuál es su “Política” de convivencia escolar.

22.3. Para dicha declaración resulta fundamental identificar el marco normativo vigente, pero especialmente, la definición efectuada por el Mineduc mediante



la Política de Convivencia Educativa 2024-2030. En este documento se plantea que la “Convivencia Escolar” es el conjunto de interacciones y relaciones que se dan entre quienes integran la comunidad educativa (párvulos y estudiantes; padres, madres, apoderados y apoderadas; educadoras, educadores y docentes; asistentes de la educación; directivos y sostenedores), grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte del establecimiento. Asimismo, tal como lo plantea la LGE, se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.

22.4. En este contexto es fundamental que la declaración de la Política de convivencia de cada escuela/liceo asuma el rol de garante en la creación y generación de condiciones para la prevención, promoción y participación en el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que integran la comunidad educativa.

22.5. De acuerdo con las situaciones evidenciadas de forma cotidiana en las comunidades educativas, resulta crucial que la Política que declare el establecimiento contemple al establecimiento educacional como un espacio seguro y protector para la comunidad educativa, enfatizando ejes como la prevención de la violencia, salud mental y reinserción escolar, entre otras.

22.6. Se sugiere consultar el enlace y cartillas del Mineduc: <https://convivenciaparaciudadania.mineduc.cl/pnce2024-2030/>

23. CONSEJO ESCOLAR/COMITÉ PARA LA BUENA CONVIVENCIA

Marco Regulatorio

- a) Ley N°19.979, de 2004 (JEC), Mineduc;
- b) Ley N°20.248, de 2008 (Ley SEP), Mineduc;
- c) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc;
- d) DFL 2, de 1998, (LS), Mineduc;
- e) DTO 24, de 2005, Mineduc;
- f) Circular N°482, de 2018, SIE.

23.1. De acuerdo con la Circular N°482, de 2018, de la SIE, el sostenedor de establecimiento educacional deberá incorporar en su Reglamento Interno, las disposiciones referidas a la composición y funcionamiento del Consejo Escolar, Comité de Buena Convivencia u otra entidad de similares características, según corresponda, en las que se regulen, asimismo, los mecanismos de elección de sus miembros y sus atribuciones.

23.2. Para lo anterior, se debe tener presente que cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá contar con un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, entre otras.

23.3. En el caso de los establecimientos educacionales que no perciben subvención, estos deben contar con una “Comité de buena convivencia escolar”, el que tendrá el mismo propósito que el Consejo Escolar.

23.4. El Reglamento Interno debe explicitar el carácter consultivo o resolutorio del Consejo Escolar, específicamente, bajo que aspectos podrá participar como parte de las decisiones que adopte la entidad sostenedora y en qué casos contará con la facultad solo consultiva.

23.5. El Reglamento Interno debe considerar los miembros de la comunidad educativa que participaran en la composición y funcionamiento del Consejo

Escolar, así como la frecuencia en que se sesionará y los medios de convocatoria que se utilizarán.

- 23.6. El Reglamento Interno debe establecer el quorum para que el Consejo Escolar pueda sesionar.
- 23.7. Se sugiere establecer como principio en el Reglamento Interno que, en ningún caso, la entidad sostenedora podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar.
- 23.8. Se sugiere establecer en el Reglamento Interno la obligación que le compete a la entidad sostenedora respecto a la disposición de información y antecedentes necesarios para la participación de todos los miembros del Consejo Escolar, de modo que las decisiones a abordar se realicen de manera informada y activa.
- 23.9. Se sugiere documentar en el Reglamento Interno todas las consultas que debe realizar la entidad sostenedora al Consejo Escolar de acuerdo con la normativa vigente, como son, por ejemplo, las siguientes:
- a) Consulta sobre el diseño y modificaciones del proyecto educativo institucional;
 - b) Consulta sobre las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos;
 - c) Consulta sobre el informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el/la directora/a anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa;
 - d) Consulta sobre el calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares;
 - e) Consulta sobre la elaboración y modificación del Reglamento Interno;
 - f) Consulta sobre mejoras al establecimiento que superen las 1.000 UTM.
- 23.10. Se sugiere documentar en el Reglamento Interno la obligación que le compete a la entidad sostenedora respecto de la participación del Consejo Escolar para la elaboración y modificación del reglamento de evaluación.

24. CONSEJO DE PROFESORES

Marco Regulatorio	a) Ley N°20.248, de 2008 (Ley SEP), Mineduc; b) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; c) DFL 2, de 1998, (LS), Mineduc; d) DFL 1, de 1997 (Estatuto Docente), Mineduc; e) DTO 453, de 1991, Mineduc; f) Circular N° 482, de 2018, SIE.
24.1. Tal como lo establece el Estatuto Docente, en los establecimientos educacionales habrá Consejos de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Estos serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes, debiendo sesionar, al menos, una vez al mes. 24.2. El Reglamento Interno debe explicitar el carácter consultivo o resolutorio del Consejo de Profesores, específicamente, las materias en que participará y el rol que le compete en función de las decisiones adoptadas. En este sentido, los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutorio en materias técnico-pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su Reglamento Interno. 24.3. Se sugiere incorporar en el Reglamento Interno el mecanismo de funcionamiento del Consejo de Profesores, especialmente, la frecuencia de	



sesiones que realizarán, la obligación de documentar en actas las sesiones, además, de asegurar la participación del personal docente directivo, docentes técnicos pedagógicos y docentes del establecimiento educacional.

- 24.4. Se sugiere que en el Reglamento Interno se regule el responsable de tomar acta de las sesiones del Consejo de Profesores, registrando la fecha en que se realizó y la firma de los participantes.
- 24.5. Se sugiere documentar en el Reglamento Interno todas las consultas que debe realizar la entidad sostenedora al Consejo de Profesores, de acuerdo con la normativa vigente, como son, por ejemplo, las siguientes:
- a) Consulta sobre el proyecto de Jornada Escolar Completa (JEC), diurna en forma previa a su presentación al Mineduc.
 - b) Consulta sobre la reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula de un estudiante. En este caso, el resultado de la consulta debe ser respondido por escrito por parte del Consejo de Profesores.
- 24.6. Se sugiere documentar en el Reglamento Interno la obligación que le compete a la entidad sostenedora respecto de la participación del Consejo de Profesores para la elaboración y modificación del reglamento de evaluación.
- 24.7. Se sugiere explicitar en el Reglamento Interno el rol que le compete a los Consejos de Profesores en la elaboración de la cuenta pública del director/a, y en la evaluación anual de su gestión, del equipo directivo y de todo el establecimiento.

25. CENTRO DE PADRES, MADRES Y/O APODERADOS

Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc; b) Decreto 565, de 1990, Mineduc;
--------------------------	--

- 25.1. Los Centros de Padres y Apoderados, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte.
- 25.2. Se sugiere que, al completar este apartado, el Reglamento Interno considere el aporte que cobra el Centro de Padres, Madres y/o Apoderados, el valor máximo que puede cobrar, así como que este tiene carácter de “Voluntario”, pudiendo ser completado en diez cuotas mensuales.
- 25.3. Se sugiere incorporar en el Reglamento Interno que la dirección del establecimiento educacional tiene la obligación de facilitar el funcionamiento del Centro de Padres, Madres y/o Apoderados, disponiendo los recintos para reuniones y asambleas.
- 25.4. Se sugiere establecer en el Reglamento Interno que el Centro de Padres, Madres y/o Apoderados podrá obtener personalidad jurídica, de acuerdo a las normas señaladas en el Código Civil.
- 25.5. Se sugiere incorporar en este apartado todas las facultades o intervenciones en las que podrá participar el Centro de Padres, Madres y/o Apoderados, como, por ejemplo, solicitar sesión del Consejo Escolar.

26. CENTRO DE ESTUDIANTES**Marco
Regulatorio**

- a) Ley N°19.979, de 2004 (JEC), Mineduc;
- b) Ley N°21.430, de 2022 (Ley de Garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia), Ministerio de Desarrollo Social;
- c) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc;
- d) Decreto 524, de 1990, Mineduc;
- e) Decreto 755, de 1997, Mineduc;

- 26.1. De acuerdo con el DTO 524, de 1990, del Mineduc, los Centros de Estudiantes tienen la finalidad de ser un medio para desarrollar en sus integrantes el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción, asimismo formarlos para vida democrática y prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. Por tanto, en el Reglamento Interno se sugiere especificar el objetivo de este organismo en la comunidad educativa.
- 26.2. A su vez, se sugiere incorporar en el Reglamento Interno que la entidad sostenedora no podrá negar la constitución y funcionamiento del Centro de Estudiantes, propiciando que este sea asesorado por el cuerpo docente en las materias que corresponda.
- 26.3. Se sugiere indicar en este apartado del Reglamento Interno que, el presidente del Centro de Estudiantes formará parte de la constitución y funcionamiento del Consejo Escolar.
- 26.4. Regular la participación del Centro de Estudiantes con otros estamentos ajenos a la comunidad educativa.
- 26.5. Regular vinculación entre el Centro de Estudiantes y los respectivos Consejos de curso.
- 26.6. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley N°21.430 (Ley de Garantías), la entidad sostenedora de establecimiento educacional no podrá negar la constitución y funcionamiento de los centros de alumnos u otra forma de asociación y organización, en conformidad a la ley y al proyecto educativo del respectivo establecimiento.

27. ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR**Marco
regulatorio**

- a) DFL 2, de 2009 (LGE), Mineduc;
- b) Circular N°482, de 2018, SIE.

- 27.1. El Reglamento Interno debe considerar que, de acuerdo con la LGE, todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda. En este sentido, se sugiere incorporar en su contrato o nombramiento las funciones que le competen.
- 27.2. Se sugiere que el Reglamento Interno desglose las funciones que le corresponden al encargado de convivencia del establecimiento educacional, como, por ejemplo, el desarrollo de las actividades contenidas en el plan de gestión.
- 27.3. A su vez, se debe tener presente que la entidad sostenedora del establecimiento educacional, deberá incorporar en su Reglamento Interno mecanismos de coordinación entre los directivos del establecimiento educacional y los distintos estamentos que pueden existir en él (Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia y Comité de Seguridad Escolar), pudiendo ser una de las funciones que asuma el encargado de convivencia en



el rol que le compete. Lo anterior, podrá estar consignado también en el Reglamento Interno.

- 27.4. Se sugiere definir en el Reglamento Interno la individualización del encargado de convivencia, los canales de contactabilidad para la familia de los estudiantes, funciones que le competen y tiempo de dedicación a la función.
- 27.5. Se sugiere que el Reglamento Interno defina la obligación del encargado de convivencia respecto de documentar y almacenar las evidencias que acrediten su intervención en posibles conflictos al interior de la comunidad educativa. En la misma dirección, respecto del cumplimiento de las medidas adoptadas por el Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia.
- 27.6. Se sugiere que el Reglamento Interno explicita la forma en que se comunicará a los adultos responsables de una posible afectación contra un estudiante, indicando el plazo en que debe ser ejecutado y el medio por el cual será notificado de la situación, resguardando que sea de forma escrita.

28. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL Y/O ACOSO

Marco Regulatorio	a) DFL 2, de 2009, Mineduc; b) DTO 315, de 2010, Mineduc; c) Circular N° 482, de 2018, SIE.
28.1. La normativa educacional establece que los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben contar con un “Protocolo de actuación en casos de abuso sexual y/o acoso”, el cual se ajuste al contenido mínimo establecido. 28.2. En primer lugar, se sugiere que el Reglamento Interno, antes de precisar las acciones del protocolo, defina o conceptualice que se entiende por situaciones o casos de abuso sexual, connotación sexual y/o acoso sexual en el contexto educativo. La Circular N°482, de 2018, de la SIE consigna <i>“Se entenderá que constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio – incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc.– dentro o fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento”</i>. 28.3. Los protocolos son instrumentos, que contienen acciones secuenciadas, con personas responsables y plazos para la ejecución de cada una de dichas acciones. Son importantes pues permiten reflexionar y establecer de manera anticipada, cómo reaccionar frente a una situación que, por sus características, genera estrés y confusión. 28.4. En este sentido, el protocolo de actuación en casos de abuso sexual y/o acoso incorporado en el Reglamento Interno debe considerar los siguientes contenidos: a) Las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias de agresiones sexuales o situaciones relacionadas con hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes; b) Los responsables de activar el protocolo y ejecutar cada una de las acciones y medidas detalladas en éste; c) Los plazos que se consideran para la resolución y pronunciamiento en virtud de los hechos ocurridos; d) Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial en beneficio de los estudiantes afectados o involucrados en los hechos que activan el protocolo;	

- e) Las redes de apoyo y/o derivación a las cuales deben recurrir en caso de hechos de connotación sexual o agresiones sexuales dentro del contexto educativo;
- f) Las medidas o acciones que involucren a las madres, padres y/o apoderados del estudiante involucrado, tales como: reuniones, entrevistas, seguimiento del estudiante, entre otras;
- g) La forma en que se comunicará a la familia del estudiante involucrado y al resto de la comunidad educativa respecto a los hechos;
- h) Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados;
- i) Las medidas protectoras que adoptará el establecimiento cuando existan adultos involucrados en los hechos denunciados;
- j) Las medidas que adoptará el establecimiento para resguardar la identidad del acusado o de quien aparezca involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre finalizada;
- k) Señalar que, frente a antecedentes que presuman la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, éste considere el procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplen con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal;
- l) Señalar que, frente a antecedentes que presuman la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, el plazo de denunciar dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho o 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho;
- m) Señalar que, frente a antecedentes que presuman la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, todos los funcionarios son responsables de realizar la denuncia a los Tribunales de Familia.

28.5. Los procedimientos asociados al protocolo de actuación frente a hechos de connotación sexual y agresiones sexuales ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados funcionarios o dependientes de la institución, no están encaminadas a determinar responsabilidades penales ni sanciones, sino a garantizar el resguardo de la integridad física y psicológica de los estudiantes.

28.6. El protocolo en casos de abuso sexual y/o acoso debe abordar las situaciones de connotación sexual que ocurren a propósito del contexto educativo, es decir, aquellas que ocurren al interior del establecimiento como también aquellas que ocurren fuera del establecimiento educacional o fuera de la jornada regular, especialmente, en lo relativo al uso de las redes sociales o cyberbullying.

28.7. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley N°21.430 (Ley de Garantías), los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos para prevenir, sancionar y reparar las conductas constitutivas de cualquier tipo de acoso y violencia sexual, y con mecanismos de prevención, resolución y reparación de las distintas formas de bullying escolar.

28.8. Resulta fundamental que el establecimiento educacional adopte las medidas comprometidas en su propio Reglamento o protocolo de actuación cuando este sea activado por alguna causa o motivo, contando con los medios de verificación que permitan acreditar cada acción ejecutada. Para ello puede documentar en el mismo Reglamento Interno la obligación de funcionarios/as de ejecutar las acciones y la responsabilidad de estos de guardar el debido

respaldo.

- 28.9. Se sugiere que el Reglamento Interno explicita la forma en que se comunicará a los adultos responsables de una posible afectación contra un estudiante, indicando el plazo en que debe ser ejecutado y el medio por el cual será notificado de la situación, resguardando que sea de forma escrita.

29. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO Y/O VIOLENCIA ESCOLAR

Marco Regulatorio

- a) Ley 21.430, de 2022 (Ley de Garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia), Ministerio de Desarrollo Social;
- b) Ley N°21.675, 2024 (Estatuye medidas para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género), Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género;
- c) DFL 2, de 2009, Mineduc;
- d) DTO 315, de 2010, Mineduc;
- e) Circular N°482, de 2018, SIE;

- 29.1. La normativa educacional establece que los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben contar con un “Protocolo de actuación en casos de maltrato y/o violencia escolar”, el cual se ajuste al contenido mínimo establecido.

- 29.2. Los protocolos son instrumentos, que contienen acciones secuenciadas, con personas responsables y plazos para la ejecución de cada una de dichas acciones. Son importantes pues permiten reflexionar y establecer de manera anticipada, cómo reaccionar frente a una situación que, por sus características, genera estrés y confusión.

- 29.3. En este sentido, el protocolo de actuación en casos de maltrato y/o violencia escolar incorporado en el Reglamento Interno debe considerar los siguientes contenidos:

- a) Acciones y etapas mediante las cuales se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con hechos de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa;
- b) Las personas responsables de implementar el protocolo y realizar las acciones y medidas que éste disponga;
- c) Los plazos para la resolución y pronunciamiento con relación a los hechos o conflictos planteados;
- d) Las medidas o acciones que involucren a los padres, apoderados o adultos responsables de estudiantes afectados y la forma de comunicación con éstos, en caso de ser necesario;
- e) Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados y a quienes se encuentren involucrados en los hechos que activan el protocolo.
- f) Las medidas de resguardo hacia los estudiantes en caso que existan adultos involucrados en los hechos;
- g) El procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de poner en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto lo advierta;
- h) El deber de los funcionarios del establecimiento, de poner en conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante, tan pronto lo advierta;
- i) El procedimiento mediante el cual los funcionarios del establecimiento cumplirán con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existan antecedentes

que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el local que sirve de establecimiento educativo, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho.

- 29.4. El protocolo en casos de maltrato y/o violencia escolar debe abordar el maltrato escolar que ocurre por un hecho puntual (de agresión física y/o psicológica) y aquellos hechos que son sistemáticos en el tiempo (acoso o bullying).
- 29.5. De acuerdo a la LGE, *"Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición"*.
- 29.6. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al Reglamento Interno del establecimiento.
- 29.7. El protocolo en casos de maltrato y/o violencia escolar debe abordar las situaciones de maltrato y/o violencia que ocurren a propósito del contexto educativo, es decir, aquellas que ocurren al interior del establecimiento como también aquellas que ocurren fuera del local escolar o fuera de la jornada regular, especialmente, en lo relativo al uso de redes sociales durante la jornada escolar o fuera de ésta.
- 29.8. La Política Nacional de Convivencia Escolar 2024-2030, del Mineduc, plantea respecto a este tema que "Es importante comprender que el espacio digital forma parte del espacio público, dado que en la actualidad éste no es sólo el territorio en que se vive. La navegación a través de las redes sociales, y de la web en general, queda registrada convirtiéndose en la huella digital, nada es privado en los medios digitales. Los modos de convivir en la presencialidad del espacio educativo pueden también replicarse en las interacciones del mundo digital, siendo el paso del acoso al ciberacoso algo que puede salirse de las manos rápidamente. Por tanto, formar a estudiantes en establecer modos de convivir respetuosos que trasciendan del espacio físico al espacio digital requiere considerar una dimensión ética que desarrolle los principios de cuidado colectivo y de inclusión, enseñando en torno a los valores del respeto y la corresponsabilidad para el buen trato".
- 29.9. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley N°21.430 (Ley de Garantías), los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos para prevenir, sancionar y reparar las conductas constitutivas de cualquier tipo de acoso y violencia sexual, y con mecanismos de prevención, resolución y reparación de las distintas formas de bullying escolar.
- 29.10. Resulta fundamental que el establecimiento educacional adopte las medidas comprometidas en su propio Reglamento o protocolo de actuación cuando este sea activado por alguna causa o motivo, contando con los medios de verificación que permitan acreditar cada acción ejecutada. Para ello puede documentar en el mismo Reglamento Interno la obligación de funcionarios/as

de ejecutar las acciones y la responsabilidad de estos de guardar el debido respaldo.

29.11. De acuerdo a la Ley N°21.675, de 2024, se debe tener presente que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán considerar en sus Reglamentos Internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas. Adicionalmente, deberán disponer de procedimientos objetivos, establecidos en sus respectivos Reglamentos Internos, que consideren mecanismos de denuncia, investigación y sanción, y aseguren la protección de las víctimas de violencia de género.

30. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE EMBARAZO ADOLESCENTE

Marco Regulatorio

- a) DFL 2, de 2009, Mineduc;
- b) DTO 315, de 2010, Mineduc;
- c) Circular N°193, de 2018, SIE.

30.1. Tal como lo establece la LGE, el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.

30.2. Los protocolos son instrumentos, que contienen acciones secuenciadas, con personas responsables y plazos para la ejecución de cada una de dichas acciones. Son importantes pues permiten reflexionar y establecer de manera anticipada, cómo reaccionar frente a una situación que, por sus características, genera estrés y confusión.

30.3. En virtud de lo anterior, los establecimientos educacionales deberán contar con un protocolo de actuación de retención y apoyo a alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes, el cual contemple facilidades académicas y administrativas, de acuerdo con los siguientes contenidos:

- a) Señalar que está garantizada la participación en las actividades curriculares de madres y padres adolescentes;
- b) Indique los criterios para la promoción;
- c) Otorgue facilidades académicas, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de los estudiantes;
- d) Instruir que las alumnas madres y embarazadas no podrán estar en contacto con materiales nocivos, ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o período de lactancia;
- e) Señale medidas académicas dirigidas a los estudiantes con necesidades educativas especiales con motivo que comprendan su condición de embarazo, maternidad o paternidad;
- f) Indicar que las estudiantes embarazadas podrán asistir a clases de educación física en forma regular, de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximirse por razones de salud que así lo justifiquen;
- g) Señalar que las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas del subsector de educación física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y que, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este subsector por un periodo superior;
- h) Permitir que asistan a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante;
- i) Establecer que las autoridades directivas, el personal del establecimiento y demás miembros de la comunidad educativa, deban mostrar siempre en su trato, respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante;
- j) Consagrar el derecho de las estudiantes embarazadas a participar en

organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o exterior del establecimiento, en la que participen los y las demás estudiantes de manera regular;

k) Instruir en aquellos establecimientos en que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, que las alumnas embarazadas tienen derecho a adaptar el uniforme en atención a las condiciones especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre;

l) Señalar que, respecto de las alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes, no deberá exigirse el 85% de la asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente justificadas;

m) Establecer el derecho de las estudiantes embarazadas a asistir al baño las veces que lo requiera, sin que se le pueda reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de la educación;

n) Establecer el derecho de la alumna embarazada a utilizar durante los recreos las dependencias de la biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, asegurando de esta manera su seguridad e integridad física;

o) Consignar el derecho de elegir el horario de alimentación del hijo o hija que asiste a la alumna en período de lactancia;

p) Establecer que a las alumnas madres o embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en el Decreto N°313, de 1972, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el seguro escolar;

q) Incorporar las redes de apoyo y organismos estatales para las alumnas embarazadas, madres y padres adolescentes.

30.4. Resulta fundamental que el establecimiento educacional adopte las medidas comprometidas en su propio Reglamento o protocolo de actuación cuando este sea activado por alguna causa o motivo, contando con los medios de verificación que permitan acreditar cada acción ejecutada. Para ello puede documentar en el mismo Reglamento Interno la obligación de funcionarios/as de ejecutar las acciones y la responsabilidad de estos de guardar el debido respaldo.

31. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACCIDENTES ESCOLARES

Marco Regulatorio

- a) DFL 2, de 2009, Mineduc;
- b) DTO 313, de 1973 (Seguro Escolar), Ministerio del Trabajo;
- c) DTO 315, de 2010, Mineduc;
- d) Circular N°482, de 2018, SIE.

31.1. La normativa educacional establece como uno de los requisitos de obtención y mantención del reconocimiento oficial, la presentación de un protocolo de actuación en casos de accidente escolar como parte del Reglamento Interno de cada establecimiento educacional.

31.2. Los protocolos son instrumentos, que contienen acciones secuenciadas, con personas responsables y plazos para la ejecución de cada una de dichas acciones. Son importantes pues permiten reflexionar y establecer de manera anticipada, cómo reaccionar frente a una situación que, por sus características, genera estrés y confusión.

31.3. En este orden de ideas, los establecimientos educacionales deberán contar con un protocolo de actuación en caso de accidentes escolares, el cual contemple los siguientes contenidos:

- a) Las acciones y etapas que componen el procedimiento que abordan situaciones referidas a accidentes de los estudiantes, dentro y fuera del establecimiento;
- b) Responsables de activar el protocolo y ejecutar cada una de las

acciones detalladas en el protocolo, incluyendo el o los funcionarios responsables de trasladar a los alumnos o alumnas hacia un centro asistencial, si fuere necesario;

c) La obligación de comunicar oportunamente a los padres, madres y/o apoderados, indicando de manera clara los plazos establecidos para informar y el medio o vía de comunicación mediante el cual se realizará;

d) Un registro actualizado de los datos de contacto e identificación del encargado de realizar la comunicación a la familia;

e) Identificación del centro asistencial de salud más cercano, así como las redes de atención especializada para casos que revistan mayor gravedad;

f) Indique bajo qué circunstancias se activa el seguro de salud público o privado.

g) En caso de existir seguros privados de atención, el protocolo debe considerar la identificación de los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención, así como el centro asistencial de salud al que deben dirigirse estos estudiantes.

31.4. Se debe tener presente los medios o verificadores que se presentarán para acreditar la comunicación con la familia, cautelando que se pueda evidenciar quien realizó el contacto y en qué momento se produjo.

31.5. Respecto al seguro escolar se debe tener presente que el artículo 1° del Decreto N°313, de 1973, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, establece que, *“Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3° de la ley N°16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto”*. Cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°16.744, para efectos de la aplicación del seguro escolar, se entenderá por estudiante a los alumnos/as de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente, por lo que en caso de asistir a un recinto de salud público, el seguro siempre tendrá cobertura, sin perjuicio de los seguros privados que cuente el estudiante.

31.6. Es fundamental que la aplicación del protocolo de accidentes puede ocurrir en una actividad curricular y/o extracurricular, al interior o fuera del establecimiento educacional.

32. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A ESTUDIANTES

Marco Regulatorio	a) Ley N°21.430, de 2022 (Ley de Garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia), del Ministerio de Desarrollo Social; b) Circular N°482, de 2018, SIE.
32.1.	Cabe señalar que, se entiende por “Vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes” a todo acto u omisión que menoscabe los derechos de un estudiante y que afecte o impida su desarrollo pleno de sus derechos, tales como: Desatención de las necesidades básicas como la alimentación o salud, vestuario, vivienda, no brindar protección y/o exponer a situaciones de peligro o riesgo, desatención de necesidades psicológicas o emocionales, abandono o discriminación por cualquier índole o características (incluidas aquellas asociadas a su identidad de género), no garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo, impedir la libertad de expresión o libertad personal o de

conciencia, maltrato físico por parte de adultos a cargo, maltrato emocional, entre otras.

- 32.2. El presente protocolo contempla el procedimiento para abordar las situaciones constitutivas de vulneración de derechos de los estudiantes, ya sea en el contexto familiar, en la comunidad, contexto escolar u otros que afecten o impidan el ejercicio pleno de sus derechos. Involucra acciones a realizar por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, el seguimiento de las acciones tomadas por parte de las instituciones que componen la Red de Apoyo del establecimiento educacional, así como las eventuales denuncias y/o derivaciones a Ministerio Público, Tribunales de Familia, etc. No se incluyen en este protocolo aquellas situaciones constitutivas de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
- 32.3. Los protocolos son instrumentos, que contienen acciones secuenciadas, con personas responsables y plazos para la ejecución de cada una de dichas acciones. Son importantes pues permiten reflexionar y establecer de manera anticipada, cómo reaccionar frente a una situación que, por sus características, genera estrés y confusión.
- 32.4. Tal como lo establece la Circular N°482, de 2018, de la SIE, los establecimientos educacionales deben contar con un "Protocolo de actuación para abordar situaciones de vulneración de derechos a estudiantes que contemple los siguientes contenidos:
- a) Las acciones y etapas que componen el procedimiento que aborda situaciones de vulneración de derechos, tanto al interior como fuera del establecimiento, desde su identificación o recepción hasta su resolución;
 - b) Los responsables de activar el protocolo y ejecutar cada una de las acciones detalladas en el protocolo;
 - c) Los plazos que se consideran para la resolución y pronunciamiento en virtud de los hechos ocurridos;
 - d) Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial en beneficio de los estudiantes afectados o involucrados en los hechos que activan el protocolo;
 - e) Las redes de apoyo y/o derivación a las cuales deben recurrir en caso de vulneración de derechos;
 - f) Medidas o acciones que involucren a las madres, padres y/o apoderados de los estudiantes afectados, tales como: reuniones, entrevistas, casos en que será comunicada la familia, seguimiento, entre otras;
 - g) Formas en que se comunicará a las madres, padres y/o apoderados, cuando corresponda.
 - h) Obligación del establecimiento de asegurar la intimidad e identidad del estudiante afectado, resguardando no exponer, en ningún caso, su experiencia frente a la comunidad educativa;
 - i) Detallar que el estudiante afectado se encontrará siempre acompañado, si es necesario por sus padres;
 - j) Medidas de resguardo de los estudiantes cuando existan adultos involucrados en los hechos que activaron el protocolo;
 - k) Procedimiento conforme al cual los funcionarios del establecimiento cumplen con el deber de informar a los Tribunales de Familia sobre cualquier hecho que constituya vulneración de derechos en contra de un estudiante, así como los plazos que dispone el funcionario según procedimiento para informar a los Tribunales de Familia;
 - l) Indicar que todos los funcionarios son responsables de realizar la denuncia a los Tribunales de Familia.
- 32.5. La atención frente a la detección de situaciones de amenaza o vulneración de

derechos de niñas, niños y adolescentes puede ser canalizada a través de la red pública de servicios de protección, reparación y restitución de derechos, especialmente, aquellas que dicen relación con la protección administrativa de los estudiantes del establecimiento educacional, prestando especial atención a la Ley de Garantías.

32.6. Se entiende por procedimiento(s) al método o modo de gestionar un proceso. El procedimiento en este caso debe contemplar un conjunto de acciones claras que tienen como fin otorgar resguardo y garantías de cuidado a los estudiantes afectados. Algunos ejemplos que se pueden considerar pueden ser procedimientos frente a desnutrición, marcas que suponen maltrato desde el hogar, recurrente falta de higiene, exposición a situaciones de violencia intrafamiliar, entre otras.

32.7. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley N°21.430 (Ley de Garantías), los establecimientos educacionales deberán contar con protocolos para prevenir, sancionar y reparar las conductas constitutivas de cualquier tipo de acoso y violencia sexual, y con mecanismos de prevención, resolución y reparación de las distintas formas de bullying escolar.

32.8. Resulta fundamental que el establecimiento educacional adopte las medidas comprometidas en su propio Reglamento o protocolo de actuación cuando este sea activado por alguna causa o motivo, contando con los medios de verificación que permitan acreditar cada acción ejecutada. Para ello puede documentar en el mismo Reglamento Interno la obligación de funcionarios/as de ejecutar las acciones y la responsabilidad de estos de guardar el debido respaldo.

33. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR EL CONSUMO Y PORTE DE DROGAS Y ALCOHOL

Marco Regulatorio

- a) Ley N°21.128, de 2018 (Aula Segura), Mineduc;
- b) DFL 2, de 1998, Mineduc;
- c) Circular N°482, de 2018, SIE;
- d) Dictamen N°52, de 2018, SIE.

33.1. Tal como lo establece la Circular N°482, de 2018, de la SIE, los establecimientos educacionales deben contar con un “Protocolo de actuación para abordar el consumo y porte de drogas y alcohol” que contemple los siguientes contenidos:

- a) Las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con consumo y/o porte de drogas y alcohol en el establecimiento;
- b) Los responsables de activar el protocolo y ejecutar los planes y acciones detalladas en éste;
- c) Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial que brindará el establecimiento en beneficio de los estudiantes afectados o involucrados en los hechos que activan el protocolo;
- d) Las redes de apoyo y/o derivación a organismos especializados presentes en la localidad o territorio;
- e) Los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos;
- f) Las medidas de resguardo de la intimidad y, a su vez, seguimiento en torno a los estudiantes involucrados;
- g) La forma en que se comunicará al apoderado o adulto responsable los hechos acontecidos, con el objeto de que participe del procedimiento y colabore en su solución;
- h) Identificar que, frente a antecedentes que presuman la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento, el protocolo considere la forma en la cual los

funcionarios del establecimiento cumplen con la obligación de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, así como el plazo de denuncia dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el hecho o 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho.

33.2. El Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento educacional, es un instrumento que tiene por objeto determinar el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones relacionadas a drogas y alcohol que se produzcan en el contexto escolar, ya sea dentro del establecimiento, o fuera de este, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables.

33.3. Resulta fundamental que el establecimiento educacional adopte las medidas comprometidas en su propio Reglamento o protocolo de actuación cuando este sea activado por alguna causa o motivo, contando con los medios de verificación que permitan acreditar cada acción ejecutada. Para ello puede documentar en el mismo Reglamento Interno la obligación de funcionarios/as de ejecutar las acciones y la responsabilidad de estos de guardar el debido respaldo.

34. PROTOCOLO DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL TEA

Marco Regulatorio

- a) Ley N°21.545, de 2023 (Ley TEA), Ministerio de Salud;
- b) Circular N°586, de 2023, SIE.

34.1. De acuerdo con la Ley N°21.545 y la Circular N°586, ambos de 2023, los establecimientos educacionales deberán incorporar en su Reglamento Interno un protocolo de respuesta y atención a situaciones de desregulaciones emocionales y conductuales.

34.2. En el contexto de la Ley N°21.545 y de acuerdo a las orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación, se comprende como “Desregulación emocional y conductual” (DEC) reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes, en donde el niño, niña, adolescente o joven (NNAJ), por la intensidad de la misma, no comprende su estado emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, presentando dificultades más allá de lo esperado para su edad o etapa de desarrollo evolutivo, para autorregularse y volver a un estado de calma y/o, que no desaparecen después de uno o más intentos de intervención docente, utilizados con éxito en otros casos, percibiéndose externamente por más de un observador como una situación de descontrol.

34.3. Entre los contenidos que debe considerar el establecimiento educacional respecto al protocolo DEC, se observan las siguientes:

- a) Identificación del procedimiento mediante el cual se abordarán situaciones de crisis o desregulación emocional y conductual ocurridas en el establecimiento educacional;
- b) Medidas que se adoptarán inmediatamente para el resguardo físico y emocional de los estudiantes involucrados;
- c) Las disposiciones que indiquen frente a qué casos resultan pertinentes la activación del protocolo de accidentes escolares;
- d) Bajo qué circunstancias se requerirá la asistencia al establecimiento educacional del padre, madre o tutor legal;
- e) Identificación del o los funcionarios/as responsables, incluyendo de forma expresa quien es el responsable de solicitar la presencia del padre, madre o tutor legal ante situaciones que comprometan la integridad del párvulo o estudiante autista;
- f) Medio de comunicación hacia a la familia cuando se requiera

asistencia del padre, madre, apoderado o tutor legal en el establecimiento educacional;

g) Señalar las acciones de seguimiento y evaluación posteriores a la activación del protocolo, así como los plazos en que éstas se llevarán a cabo;

h) Bitácora o registro de las desregulaciones acaecidas donde fue activado el protocolo con sus respectivos medios de verificación.

34.4. Las medidas asociadas al abordaje de desregulación emocional y conductual que transgredan el principio de “No Discriminación” no son consideradas como válidas, debiendo ser retiradas de inmediato de los documentos de gestión del establecimiento educacional. A modo de ejemplo, si el sostenedor considera, exclusivamente, dentro de sus medidas para abordar DEC la aplicación de una medida disciplinaria asociada a suspensión de clases o reducción permanente de jornada.

34.5. Se sugiere documentar en el Reglamento Interno la obligación establecida en la Circular N°586, de 2023, de la SIE, relativa a que las medidas incorporadas en el protocolo de desregulación emocional y conductual, así como toda modificación del Reglamento Interno, sean consensuadas con la comunidad educativa a través del Consejo Escolar.

35. REGULACIONES SOBRE ESTUDIANTES TRANS

Marco Regulatorio

a) Circular N°812, de 2021, SIE.

35.1. La Circular N°812, de 2021, de la SIE, establece una serie de elementos, obligaciones y procedimientos que deben adoptar los establecimientos educacionales respecto al derecho a la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la educación.

35.2. En este sentido, los establecimientos educacionales deben propender a generar climas de buena convivencia escolar y asegurar la coexistencia de los miembros de la comunidad educativa, previniendo todo tipo de acoso escolar.

35.3. La Circular N°812, de 2021, de la SIE, consigna el procedimiento para el reconocimiento de la identidad género de niñas, niños y adolescentes Trans que pertenecen al establecimiento educacional y las medidas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de alumnos y alumnas Trans; tales como:

- a) Medidas de apoyo al niño, niña, adolescente y su familia;
- b) Orientación a la comunidad educativa;
- c) Uso del nombre social en los espacios educativos;
- d) Uso del nombre legal en los documentos oficiales;
- e) Presentación personal;
- f) Utilización de servicios higiénicos.

35.4. En virtud de las medidas de apoyo que debe realizar el sostenedor, se recomienda incorporar en el Reglamento Interno la forma de proceder por parte del establecimiento educacional para velar por el respecto al derecho a la identidad de género de los estudiantes Trans de la comunidad educativa, en caso de existir.

35.5. Dentro de las medidas sugeridas, el Reglamento Interno podría considerar las siguientes:

- a) Medio por el cual el estudiante Trans o la familia realiza la solicitud de entrevista;
- b) Convocatoria a entrevista con la familia;
- c) Plazos que se deben cumplir para la ejecución de la entrevista;
- d) Medios de verificación o evidencias de los acuerdos adoptados;

e) Ejecución de las medidas acordadas con el estudiante y la familia; f) Utilización de servicios higiénicos para conocimiento de toda la comunidad educativa.	
36. REGULACIONES SOBRE SALUD MENTAL	
Marco Regulatorio	a) Circular N°482, de 2018, SIE; b) Política de Convivencia Educativa (2024-2030), Mineduc.
36.1. La Circular N°482, de 2018, de la SIE, es el primer marco regulatorio desde la normativa educacional que plantea la obligación de considerar acciones que fomenten la salud mental a través de lo estipulado en el Reglamento Interno de los establecimientos educacionales. 36.2. En esta dirección, el Reglamento Interno del establecimiento debe considerar, al menos, los siguientes aspectos: a) Acciones que fomenten la salud mental y prevención de conductas suicidas y otras autolesivas por parte de los estudiantes; b) Procedimientos que aborden situaciones asociadas a salud mental, conductas suicidas o autolesivas; c) Procedimiento de derivación de casos de riesgo a la red de salud pública; 36.3. Se entiende por actividades o acciones que fomenten la salud mental aquellas que promuevan factores protectores de la salud mental de los estudiantes tales como habilidades socioemocionales (autoregulación, resolución de problemas, etc.), la autoestima, y habilidades interpersonales, entre otras. Las actividades de prevención de conductas suicidas o autolesivas implican estrategias de sensibilización y educación sobre suicidio y detección de riesgo, reducción de factores de riesgo tales como bullying y discriminación, y el acompañamiento a estudiantes con problemas y trastornos de salud mental. 36.4. Mediante las cartillas disponibles en la página web del Mineduc, (https://convivenciaparacludadania.mineduc.cl/bienestar-y-salud-mental/) se pueden delimitar las acciones que debe incorporar el sostenedor en su Reglamento Interno para efectos de prevenir situaciones de salud mental al interior de la comunidad educativa o, en su defecto, abordar la activación de medidas ante conductas autolesivas o suicidas.	
37. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS	
Marco Regulatorio	a) Ley N°21.128, de 2018 (Aula Segura), Mineduc; b) DFL 2, de 1998, Mineduc; c) Circular N°482, de 2018, SIE; d) Dictamen 52, de 2018, SIE; e) Política de Convivencia Educativa (2024-2030), Mineduc.
37.1. Resulta fundamental que los Reglamentos Internos definan medidas formativas o pedagógicas de modo de abordar de forma preventiva las situaciones que podrían, posteriormente, ameritar una sanción. 37.2. Las medidas pedagógicas pueden constituirse como medidas con carácter formativo, y corresponden a aquellas que proporciona el establecimiento al estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras que generen conflicto. 37.3. Las conductas, sanciones y reconocimientos que originan la infracción a las normas de convivencia o su destacado cumplimiento comprenden a todos los actores de la comunidad educativa. Dichas medidas buscan que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión.	

- 37.4. Los establecimientos educacionales, atendiendo su rol formador, deben priorizar siempre las medidas de carácter formativo, aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. En este sentido, el Dictamen N°52 de la Superintendencia de Educación, de fecha 17 de febrero de 2020, detalla que, “como un requisito previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, el Director del establecimiento debe representar a los padres, madres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas de su pupilo, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementando a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento educacional”.
- 37.5. Así mismo, tal como lo detalla el mismo Dictamen, sólo será posible prescindir de estas acciones previas cuando se trate de conductas que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de los estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación o miembros de la entidad sostenedora.
- 37.6. A modo de ejemplo, se consideran medidas formativas las siguientes:
- Propiciar la reflexión guiada por la educadora, docente o adulto/a responsable del establecimiento con el objetivo de reconocer la falta cometida y aprender nuevas formas de actuar;
 - Implementar estrategias para que niños, niñas y adolescentes puedan reflexionar y comprender el sentido de las normas y los acuerdos;
 - Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en la definición de las normas de convivencia;
 - Relevar la importancia de aprender a resolver los conflictos a través del diálogo, como una forma de abordar los desacuerdos y acordar soluciones;
 - Facilitar la realización de acciones concretas y oportunas para reparar el daño ocasionado;

38. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

Marco Regulatorio	- Ley N°21.128, de 2018 (Aula Segura), Mineduc; - Ley N°20.609, de 2012 (Establece medidas contra la discriminación), Ministerio Secretaría General de Gobierno; - DFL 2, de 1998, Mineduc; - DTO 315, de 2010, Mineduc; - Circular N°482, de 2018, SIE; - Dictamen N°52, de 2018, SIE.
--------------------------	--

- 38.1. El Reglamento Interno del establecimiento educacional debe señalar las conductas que constituyen faltas a la buena convivencia escolar.
- 38.2. Las conductas que se encuentren consignadas en el Reglamento Interno deben estar graduadas y asociadas a una sanción, desde menor a mayor gravedad.
- 38.3. Las conductas que están asociadas a una sanción deben encontrarse expresas en el Reglamento Interno, señalando el hecho que constituye la infracción, la gravedad y posible sanción.
- 38.4. Las sanciones asociadas a expulsión o cancelación de matrícula son atingentes respecto de los estudiantes matriculados, por ende, dicha medida solo podrá estar asociada a acciones o conductas realizadas por estos, en ningún caso se puede asociar esta medida producto de conductas de padres,

madres y/o apoderados.

- 38.5. Las sanciones establecidas en el Reglamento Interno deben atender los principios de proporcionalidad. En base al Dictamen N°52 de la Superintendencia de Educación, de fecha 17 de febrero de 2020, se entiende el principio de “proporcionalidad” como un mecanismo de control a la discrecionalidad de la autoridad educativa, estableciendo una relación directa entre la gravedad del acto cometido la sanción que lleva aparejada.
- 38.6. Es importante destacar que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno. En este sentido, las sanciones establecidas en el Reglamento Interno deben atender también los principios de legalidad y de no discriminación arbitraria. En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.
- 38.7. El Reglamento Interno no debe considerar causales para la aplicación de las medidas Expulsión o Cancelación de Matrícula por motivos académicos, de carácter político, ideológicos, que se deriven de la situación socioeconómica (cuando esta sea acreditada), asociadas al rendimiento académico o vinculadas a la presencia de Necesidades Educativas Especiales (NEE).
- 38.8. Los establecimientos no pueden condicionar el ingreso o la permanencia de un estudiante por tener un determinado corte o tinturado de pelo, por no cumplir con el uso del uniforme escolar o parte de él, u otros elementos de la presentación personal. En caso de generarse alguna de estas situaciones, será el Reglamento Interno el que defina el actuar del establecimiento y las consecuencias del hecho, el que nunca podrá implicar la exclusión del estudiante de actividades académicas, dado que constituye una discriminación arbitraria. Por tanto, cualquier medida disciplinaria que se pretenda imponer por alguna de estas causales deberá estar sujeta al principio de “proporcionalidad”.
- 38.9. Entre las conductas de mayor gravedad en el Reglamento Interno se encuentran las siguientes: Agresiones de carácter sexual; Agresiones físicas que produzcan lesiones; Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, entre otras.
- 38.10. Las medidas disciplinarias que aplique el establecimiento educacional deben atender siempre el “Justo Procedimiento”, en el entendido de otorgar garantías durante un procedimiento disciplinario, especialmente, cuando estas medidas tienen impacto en la continuidad del proceso educativo del estudiante (Expulsión o cancelación de matrícula).
- 38.11. El procedimiento establecido en el Reglamento Interno para la adopción de medidas disciplinarias relativas a Expulsión y Cancelación de Matrícula debe considerar la posibilidad de que el estudiante o padres o apoderado puedan solicitar la revisión o reconsideración de la medida.
- 38.12. En caso de que corresponda, el Reglamento Interno debe considerar la aplicación de suspensión como medida cautelar, a fin de que su aplicación no

sea discriminatoria y/o arbitraria, ajustándose a las disposiciones del artículo 6 letra d) del DFL N°2, 1998, del Mineduc.

38.13. En relación con la aplicación de sanciones contenidas en el Reglamento Interno, el establecimiento educacional debe considerar que estas cuenten con las siguientes características:

- a) Procedimientos que se utilizan para la aplicación de sanciones.
- b) Forma de comunicar al apoderado/a y/o estudiante.
- c) Instancias que garanticen el derecho a defensa.
- d) Revisión de la medida.

39. RECONOCIMIENTOS

Marco Regulatorio

- a) DFL 2, de 2009, Mineduc;
- b) DTO 315, de 2010, Mineduc.

39.1. El Reglamento Interno del establecimiento educacional debe considerar las acciones que ameritan reconocimientos, siendo éste un requisito para la obtención y mantención del reconocimiento oficial del Estado.

39.2. Se entiende por reconocimiento las acciones positivas que se destacan en el estudiante, actos tales como premios, anotaciones positivas, etc.

39.3. El objetivo de regular los reconocimientos a los estudiantes tiene relación con que estos no sean discrecional de la autoridad (docente directivo, docente y/o asistente de la educación), que adopta la decisión de otorgar un reconocimiento a partir de las acciones definidas en el Reglamento Interno.

39.4. Que el otorgamiento de los reconocimientos se encuentre regulado también otorga la posibilidad que el estudiante conozca bajo que supuestos amerita que sea reconocido/a.

39.5. A su vez, delimitar los reconocimientos también favorece una sana convivencia escolar en términos que no existen cuestionamientos para su otorgamiento, sin generar conflictos entre pares o confusión entre quienes deben o no ser reconocidos por su conducta.

40. REGULACIONES SOBRE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

Marco Regulatorio

- a) Circular N°482, de 2018, SIE.

40.1. Seguridad:

- a) Existencia del Plan Integral de Seguridad (PISE).
- b) Contenido del PISE ajustado a la normativa educacional.
- c) Aplicación de simulacros.
- d) Protocolos de ingreso de personas ajenas a la comunidad escolar.

40.2. Salud e Higiene:

- a) La mantención de la higiene es una labor que le compete a todos los miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio que se trata de la función principal que deben desarrollar el personal asistente de la educación asignado a esta labor.
- b) Frecuencia de aseo y ornato en los recintos del local escolar.
- c) Control de plagas al interior del local escolar (Frecuencia).
- d) Mantención de higiene en los recintos docentes.
- e) Mantención de higiene en los recintos o espacios comunes (patios, jardines, pasillos, laboratorios, biblioteca, etc.).
- f) Mantención de Servicios Higiénicos de estudiantes.
- g) Mantención de Servicios Higiénicos de docentes y asistentes de la educación.
- h) Mantención de los recintos destinados a comedor de estudiantes y docentes.

41. REGULACIONES SOBRE LEY N°21.643 (Ley Karin)**Marco Regulatorio**

- a) Ley N°21.643, de 2024 (Ley Karin), Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
- b) DFL 1, de 2002 (Código del Trabajo), Ministerio del Trabajo y Previsión Social;
- c) Circular N°482, de 2018, SIE;
- d) ORD. N°1189, de 2024, SIE.

- 41.1. La Ley Karin introduce diversas disposiciones contra la violencia y acoso en las relaciones laborales, destacándose la regulación de medidas especiales de prevención y resguardo, y el fortalecimiento de los procedimientos de investigación, con el propósito de avanzar en lugares de trabajo sin violencia.
- 41.2. En su regulación, considera la existencia de hechos de acoso sexual, acoso laboral y violencia que pueden ser cometidos por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores. En el contexto educativo, dichas conductas podrían darse entre docentes, asistentes de la educación, directivos y miembros de la administración superior de la entidad sostenedora, y se regirán por lo dispuesto en el reglamento de orden, higiene y seguridad del establecimiento educacional, conforme a los protocolos de prevención, procedimientos de investigación y descripción de sanciones allí dispuestos, por tratarse de un asunto de orden laboral.
- 41.3. En cuanto a la obligación de prevención de actos de violencia en el trabajo establecida en la Ley, la normativa educacional exige la existencia de contar con protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, tal como lo indica la Circular N°482, de la SIE. Luego, si de la investigación se considera que existió una falta a las normas de convivencia escolar, el establecimiento podrá aplicar un procedimiento disciplinario para imponer al responsable las medidas formativas, pedagógicas, de apoyo psicosocial o disciplinarias que correspondan.
- 41.4. En cuanto a la obligación de investigar actos de violencia en el trabajo establecida en la Ley, la normativa educacional exige la existencia de un protocolo de actuación frente situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa, cuyo contenido mínimo se encuentra regulado en el Anexo N°6, de la Circular N°482, de la SIE. Luego, si de la investigación se considera que existió una falta a las normas de convivencia escolar, el establecimiento podrá aplicar un procedimiento disciplinario para imponer al responsable las medidas formativas, pedagógicas, de apoyo psicosocial o disciplinarias que correspondan.
- 41.5. Ante una situación de maltrato o violencia hacia un docente, asistente de la educación y otros ya citados, ejercida por otro miembro de la comunidad educativa, ya sea un estudiante, padre, madre o apoderado, o bien de un tercero ajeno a dicha comunidad, la investigación realizada por la entidad sostenedora tendrá que considerar las particularidades de ambas áreas, ya que docentes y asistentes de la educación son actores que poseen derechos laborales como trabajadores y a su vez, aquellos que les corresponden como miembros de la comunidad educativa. En ese sentido, no existe incompatibilidad en la aplicación de ambos protocolos, atendido que los dos persiguen finalidades diferentes y, en consecuencia, de su aplicación se siguen resultados disímiles.
- 41.6. La distinción expuesta es fundamental, pues la aplicación del protocolo de violencia ejercida por terceros en el trabajo considera que el tercero es un extraño sobre el cual el empleador no tiene potestad alguna y respecto del cual no puede aplicar una sanción; mientras que el protocolo de maltrato y acoso



escolar es aplicable a conflictos entre personas unidas por un vínculo, al ser miembros de una misma comunidad educativa, por lo cual, la entidad sostenedora podrá ejercer las medidas pertinentes, las que no necesariamente coincidirán con las medidas correctivas que deriven de la aplicación del procedimiento investigativo laboral.

- 41.7. Para mayor detalle, se puede consultar el ORD N°1189, de fecha 05 de agosto de 2024, de la Superintendencia de Educación, el cual fue remitido a las entidades sostenedoras de establecimientos educacionales.

42. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL RI

Marco Regulatorio

- a) DFL 2, de 2009, Mineduc;
- b) DTO 315, de 2010, Mineduc;
- c) Circular N°482, de 2018, SIE.

42.1. Mediante distintos cuerpos normativos se establece la obligación que las entidades sostenedoras mantengan actualizado el Reglamento Interno, siendo pertinente al contexto y a su comunidad educativa.

42.2. Mediante la Circular N°482, de 2018, de la SIE, se establece de forma expresa la temporalidad de esta actualización, la cual es, al menos, una vez en cada año escolar.

42.3. Para la actualización del Reglamento Interno se deben considerar distintas acciones de consulta, específicamente, ante el Consejo Escolar, además, de la realización de una jornada de retroalimentación que promueva y permita la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa, de modo que las modificaciones sean consensuadas de forma previa a su definición.

42.4. En este sentido, se sugiere que el mecanismo de actualización del Reglamento Interno se encuentre regulado en el propio Reglamento Interno, detallando la oportunidad en que se ejecutará, periodo de análisis y evaluación que considerará la comunidad educativa para estos efectos. A su vez, se sugiere incorporar todos los entes colegiados que participaran, así como las facultades resolutorias o de consulta.

42.5. Finalmente, una vez que se haya realizado la actualización se sugiere consignar el mecanismo de difusión que se utilizará para informar a la comunidad educativa respecto del nuevo Reglamento Interno, así como los canales de información donde este se encontrará de forma permanente (página web institucional, recinto del local escolar, redes sociales, entre otros).

